

1500499-56.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... a qual é a maior atingida com o tráfico de drogas, e terá limitados seus finais de semana. Ademais, salvo melhor juízo, seria ineficiente condenar ao pagamento de valores, porquanto o tráfico é praticado justamente em busca de dinheiro.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, fixo ao réu ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500499-56.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500499-56.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2005320/2020 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 9375432 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 59/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 60/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 2005320 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 59/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA, 60/20/140 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS, foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 16h30, na Rua Santa Rosa do Sul, altura do n. 10, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da capital, agindo em concurso de agentes e com unidade de designios com indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 120 envelopes plásticos contendo cocaína, 307 invólucros

plásticos contendo cocaína, 174 invólucros contendo maconha, 10 potes pequenos contendo maconha e 287 sacos plásticos contendo crack, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O feito foi regularmente processado.

Após a audiência de instrução, debates e julgamento foi prolatada sentença, cujo dispositivo transcrevo: "JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS, qualificado nos autos, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei 11 343/06. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado e o réu não poderá recorrer em liberdade.". (Fls. 251/256)

A Defesa recorreu da decisão pedindo a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, bem como a aplicação do artigo 33 §4º da Lei de Drogas, regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 268/281).

Contrarrrazões de apelação apresentadas pelo Ministério Público a fls. 291/295.

Em 11/02/2021, a E. 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Dr. REINALDO CINTRA, por votação unânime. negou provimento ao apelo da Defesa fls. 312320.

A Defesa interpôs Recurso Especial, requerendo a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como fixar o regime aberto (ou, pelo menos, o semiaberto) e, por fim, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (fls. 331/345).

O Recurso Especial foi admitido pelo E. Tribunal de Justiça a fls. 366.

O C. STJ, ao analisar o caso concreto, deu provimento ao recurso especial "para reconhecer o direito do recorrente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, conforme os parâmetros que constam da fundamentação, devendo ser analisados também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada. (fls. 371/377).

É o relatório.

Passo a fixar a pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade, mas não haverá repercussão na pena a teor da sumula 231 do Superior Tribuna de Justiça.

Na terceira fase, reconheço o tráfico privilegiado, diminuindo a pena, conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu possui bons antecedentes, é primário, e não há provas de que integrava organização criminosa, preenchendo, pois, os requisitos legais.

Quanto à dedicação à atividade criminosa, não há prova nos autos de que o réu praticava regularmente a atividade delituosa, não caracterizando atividade criminosa que vede a aplicação da diminuição.

Realmente, a situação do acusado mais se coaduna com a hipótese de "traficante eventual ou de menor potencial ofensivo" (STF, HC nº 98.172, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21.09.2010), a quem a lei reserva censura penal mais branda.

Contudo, a diversidade de drogas, bem como a abundância de porções - 120 envelopes plásticos contendo cocaína, 307 invólucros plásticos contendo cocaína, 174 invólucros contendo maconha, 10 potes pequenos contendo maconha e 287 sacos plásticos contendo crack -, a meu ver, é expressiva a ponto de impedir a aplicação do benefício em toda sua extensão.

Diante disso, cabe aplicar o redutor mínimo de 1/3 previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, de tal forma que as penas alcançam o total definitivo de 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, no piso mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, conforme disposto no artigo

33, § 2º, alínea c, do Código Penal, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado.

Por fim, presentes os requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana. Destaco que entendo aplicáveis tais penalidades porque condizentes com os objetivos de ressocialização e responsabilização da pena, na medida em que a parte terá de prestar serviços à sociedade, a qual é a maior atingida com o tráfico de drogas, e terá limitados seus finais de semana. Ademais, salvo melhor juízo, seria ineficiente condenar ao pagamento de valores, porquanto o tráfico é praticado justamente em busca de dinheiro.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, fixo ao réu ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS, qualificado nos autos, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Presentes os requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu ISRAEL EMERSON ALBUQUERQUE MENDONÇA FREITAS.

São Paulo, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA